Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ И МЕРГЕЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „МАДЛЕН", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА ЛЕТНИЦА, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, СКЛЮЧЕН НА 30 МАЙ 2014 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА И „ХИДРОБЕТОН" ООД, С. КАЗИЧЕНЕ, ИЗМЕНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 22 АВГУСТ 2018 Г.

Днес, 28 юни 2023 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката, на основание:

- чл. 25, ал. 1 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 428 на Министерския съвет от 5 юни 2023 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици и мергели, от находище „Мадлен", разположено в землището на с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч, и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор;

- чл. 2, ал. 3 и чл. 50 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали – варовици и мергели, от находище „Мадлен", разположено в землището на с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч, сключен на 30 май 2014 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката и „Хидробетон" ООД, с. Казичене, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 22 август 2018 г. („Договора"), между

СТРАНИТЕ

1. Министерският съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката РУМЕН РАДЕВ,

2. „ХИДРОБЕТОН" ООД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130221614, със седалище и адрес на управление с. Казичене, п.к. 1732, община Столична, ул. „Любен Каравелов" № 16, представлявано от управителя Росен Николов,

и

3. „РИОЛИТИС" ЕООД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 206142898, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1510, район „Подуяне", ул. „Кочо Честименски" № 76, ап. 609, представлявано от управителя Славомир Брейчев, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. „Хидробетон" ООД, с. Казичене, прехвърля на „Риолитис" ЕООД, гр. София, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 664 на Министерския съвет от 01 ноември 2013 г. и Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици и мергели, от находище „Мадлен", разположено в землището на с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч, сключен на 30 май 2014г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката и „Хидробетон" ООД, с. Казичене, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 22 август 2018г.

Чл. 2. (1) „Риолитис" ЕООД, гр. София, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „Хидробетон" ООД, с. Казичене, произтичащи от Решение № 664 на Министерския съвет от 01 ноември 2013 г. и Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици и мергели, от находище „Мадлен", разположено в землището на с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч, сключен на 30 май 2014г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката и „Хидробетон" ООД, с. Казичене, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 22 август 2018г.

(2) „Риолитис" ЕООД, гр. София, поема всяко неизпълнено от „Хидробетон" ООД, с. Казичене, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 3. (1) В 30 – дневен срок от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, „Риолитис" ЕООД, гр. София се задължава да внесе банкова гаранция по чл. 23, ал. 4 от Договора, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 24, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, за 2023 г.

(2) В 10 – дневен срок от изпълнение на задължението по ал. 1 от „Риолитис" ЕООД, гр. София, министърът на енергетиката освобождава гаранцията по чл. 23,

ал. 4 от Договора, внесена от „Хидробетон" ООД, с. Казичене, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 24, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, за 2023г.

(3) В срока по ал. 1 министърът на енергетиката и „Риолитис" ЕООД, гр. София, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условията на чл. 24 от Договора.

(4) В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на договора по ал. 3 натрупаните до датата на подписване на допълнителното споразумение суми в размер на 15 636,65 лв. (петнадесет хиляди шестстотин тридесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки), представляващи 7/35 части от общия размер на необходимите парични средства, определени в цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи и внесени от „Хидробетон" ООД, с. Казичене, по откритата от него доверителна банкова сметка, се превеждат в сметката по ал. 3.

(5) При неизпълнение на задължението по ал. 4 в определения срок, „Риолитис" ЕООД, гр. София, се задължава да внесе по доверителната сметка сума в размер на 15 636,65 лв. (петнадесет хиляди шестстотин тридесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки), съответстваща на сумата, внесена от „Хидробетон" ООД, с. Казичене, по откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на срока по ал. 4.

(6) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, 3 и 5 „Риолитис" ЕООД, гр. София, дължи реално изпълнение и неустойка по чл. 33, ал. 4 от Договора.

Чл. 4. Член 10 от Договора се допълва, като се създава ал. 3 със следното съдържание:

„(3) Обезщетението по ал. 1 не се дължи при прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията, както и при прекратяване на концесионния договор поради неотстраняване от концесионера на причините, довели до спиране действието на концесията."

Чл. 5. Член 19 от Договора се изменя така:

1. в ал. 1, т. 4 и т. 5 се изменят така:

„4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а" – скали за трошени фракции, и ал. 4 от Методиката - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му изменения;

5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 100 676 тона/шестмесечие добита суровина и предвидените стойности за единица добито подземно богатство по т. 4;"

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета на община Летница част от извършеното концесионно плащане в размер 50 (петдесет) на сто без ДДС."

Чл. 6. В чл. 20, ал. 1 от Договора се изменя така:

„Чл. 20. (1) Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности."

Чл. 7. Член 22, ал. 5 от Договора се изменя така:

„(5) Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване."

Чл. 8. Член 24 от Договора се изменя така:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по чл. 7, ал. 2, т. 3, б. „в", концесионерът е длъжен след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася ежегодно до 31 януари сума, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена набраната сума по сметката по ал. 1, за изтеклия срок на концесията."

2. в ал. 11 думите „от трети лица" се заличават.

Чл. 9. Член 33 от Договора се изменя така:

1. в ал. 4 думите „по чл. 23 или по чл. 24" се заменят с „по чл. 23, ал. 1, 3 или 4 или по чл. 24, ал. 1-3";

2. ал. 5 се изменя така:

„(5) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 23, ал. 7, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не повече от стойността на гаранцията."

3. ал. 6 се изменя така:

„(6) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задълженията за извършване на парична вноска по финансовото обезпечение по чл. 24, концедентът има право да събере дължимата сума от гаранцията по чл. 23, ал. 4."

Чл. 10. В чл. 34, ал. 1 думата „работни" се заличава.

Чл. 11. Член 44 от Договора се изменя така:

„Чл. 44. Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс, чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението."

Чл. 12. Член 45 от Договора се изменя така:

„Чл. 45. За надлежно отправени съобщения ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:
Република България
гр. София 1000
ул. "Триадица" № 8
Министерство на енергетиката
телефон: 02 9263 197, 02 9263 272;
факс: 02 9263 252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:
Република България
гр. София, п.к. 1510, район „Подуяне"
ул. „Кочо Честименски" № 76, ап. 609
„РИОЛИТИС" ЕООД
телефон: 0879 905 071
e-mail: riolitis@gmail.com"

Чл. 13. Навсякъде в договора, освен в преамбюла, думите „министърът/министъра на икономиката и енергетиката" се заменят с „министърът/министъра на енергетиката", думите „Министерството/Министерство на

икономиката и енергетиката" се заменят с „Министерството/Министерство на енергетиката", а думите „Хидробетон" ООД, с. Казичене, се заменят с „Риолитис" ЕООД, гр. София.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали – варовици и мергели, от находище „Мадлен", община Летница, област Ловеч, сключен на 30 май 2014 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката и „Хидробетон" ООД, с. Казичене, изменен с допълнително споразумение № 1 от 22 август 2018 г., състои се от шест страници, изготвено е в три еднообразни екземпляра – по един за концедента, за „Хидробетон" ООД, с. Казичене и за „Риолитис" ЕООД, гр. София, и влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали – варовици и мергели, от находище „Мадлен", разположено в землището на с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч, сключен на 30 май 2014 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката и „Хидробетон" ООД, с. Казичене, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 22 август 2018 г., остават непроменени.

ЗА КОНЦЕДЕНТА

.....
РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА „РИОЛИТИС" ЕООД

.....
СЛАВОМИР БРЕЙДЕВ
УПРАВИТЕЛ

ЗА „ХИДРОБЕТОН" ООД

.....
РОСЕН НИКОЛОВ
УПРАВИТЕЛ